(جنبا فعليه دم) على ماقاله بعض مشايخ العراق واختاره صدر الشريعة (وقيل صدقة) قال صاحب العناية الظاهر وجوب الصدقة فيما اذا طاف للقدوم جنبا وكان حقه ان يقول المصنف فعليه صدقة وقيل لاشئ عليه لما فى مبسوط شيخ الاسلام وشرح الطحاوى ليس لطواف التحية محدثا ولاجنبا شئ ومثله عن الطحاوى فى المحدث (ولوطافه محدثا فعليه صدقة) على مافى عامة الكتب وصرح به عن محمد وهومختار القدورى وصاحب الهداية وغيرهما (لكل شوط نصف صاع من بر الاان يبلغ ذلك دما فينقص منه ماشاء) وفى البحر الزاخر فينقص منه نصف صاع (ولوتركه) أى طواف القدوم (كله فلاشئ عليه لانه ليس بواجب) الاانه كره له ذلك وأساء لتركه السنة (ولواعاده) أى طواف القدوم (طاهرا) من الحدثين (فى الجنابة أوالحدث) أى فى طوافه الذى طاف حنبا أومحدثا (سقط عنه الجزاء) أى من الدم أوالصدقة وفى المحيط ولو طاف جنبا يلزمه الاعادة والرمل ودام ان لم يعد وقال محمد ليس عليه ان يعيد طواف التحية لانه سنة وان أعاد فهوأفضل (وحكم كل طواف تطوع كحكم طواف القدوم) فى البدائع قال محمد ومن طاف تطوعا على شئ من هذه الوجوه فأحب الينا ان كان بمكة أن يعيد الطواف وان كان رجع الى أهله فعليه صدقة سوى الذى طاف وعلى ثوبه نجس انتهى يعنى لاشئ عليه لان طهارة الثوب سنة فيكره طوافه ولا يلزمه شئ وأما مافى بعض نسخ الكبير ولوشرع فيه أوفى طواف التطوع يجب عليه اتمامه ولوترك بعضه لم أجد فيه تصريحا وينبغى أن يكون الحكم كالحكم فى طواف الصدر فانه وجب بالشروع ففيه بحث لان طواف الصدر واجب بأصله فكيف يقاس عليه مايجب بشروعه فالظاهر انه نظير صلاة النفل وصومه حيث يجب عليه اتمامه وانه لايلزمه بتركه شئ سوى التوبة عن المعصية

﴿ فصل فى الجناية فى طواف العمرة ولوطاف للعمرة كله أوأكثره أوأقله ولوشوطا جنبا اوحائضا أونفساء أومحدثا فعليه شاة) أى فى جميع الصور المذكورة (ولافرق فيه) أى فى طواف العمرة (بين الكثير والقليل والجنب والمحدث لانه لامدخل فى طواف العمرة للبدنة) أى لعدم ورود الرواية (ولا للصدقة) والله أعلم بما فيه من الدراية (بخلاف طواف الزيارة) أى فى ان البدنة ثبتت على تركها فى السنة فلها اصل فى الجملة يصلح للمقايسة (وكذا لوترك منه) اى من طواف العمرة (اقله واوشوطا فعليه دم) وهذا تصريح بماعلم تلويحا (وان أعاده) أى الاقل منه (سقط عنه الدم ولوترك كله أوأكثره فعليه أن يطوفه حتما) أى وجوبا وفرضا (ولايجزئ عنه البدل أصلا) لانه ركن العمرة (ولوطاف القارن طوافين للعمرة والقدوم وسعى سعيين محدثا) قيد للطواف (أعاد طواف العمرة قبل يوم النحر ولاشئ عليه وان لم يعد حتى طلع فجر يوم النحر لزمه دم لطواف العمرة محدثا وقد فات وقت القضاء) اى الاعادة لتكميل الاداء (ويعيد الرمل فى طواف الزيارة) أى لوقوع طواف القدوم محدثا (ويسعى بعده) أى بعد طواف الزيارة (استحبابا) أى مراعاة للاحتياط (وان لم يعدهما) أى الرمل والسعى (فلاشئ عليه فى الحدث) اى الاصغر حال طوافه (وفى الجنابة) اى فى طوافه جنبا (ان لم يعد السعى فعليه دم) أى لتركه السعى هذا وقال محمد ليس عليه اعادة طواف التحية لانه سنة واعادته أفضل وفى المبسوط لايجب عليه ان يعيد طواف العمرة وان أعاد فهوأفضل والدم عليه على كل حال لانه لايمكن ان يجعل المعتد به للطواف الثانى لانه حصل بعد الوقوف فعرفنا ان المعتبر هوالاول لاالحالة وهو ناقص فيجب الدم ولم يذكر قول أبى حنيفة وأبى يوسف وقيل على قولهما ينبغى ان يسقط عنه الدم بالاعادة لان رفع النقصان

عن

سول
والرضوان والتجاوز والغفران والرزق الحلال الواسع وبارك لى فى جميع أمورى وما أرجع اليه من اهلى ومالى واولادى (اللهم) صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وبارك وسلم (اللهم) سلم لى دينى ومن على بطاعتك ومرضاتك وترك مالا ينبغى (اللهم) ان العشية من عشاياى منحك وأحد أيام زلفتك فيها تقضى من الحوائج لمن قصدك لاتترك فى قصده منها شيأ فكل انسان فيها يدعى وكل خير فيها من عندك يرجى أنت الضوامر من الفج العميق وهامت المهايع